

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5084681-03.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: FELIPE GOMES DUARTE FERREIRA
RECORRENTE: MARIO PEDRO DUARTE FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SAÚDE - TRATAMENT
ONCOLÓGICO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA -
QUADRO FÁTICO INALTERADO - DECISÃO DE 1A INSTANCIA MANTIDA POR
AUSENCIA DE FUMUS BONI IURIS - ART 300 DO CPC - PARTE AUTORA CUJO
PRIMEIRO TRATAMENTO ONCOLÓGICO JÁ FOI REALIZADO, ESTANDO
ATUALMENTE INTERNADA EM HOSPITAL APTO A PRESTAR TODO AUXÍLIO E
SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O SEU CASO - AGRAVO DA PARTE
AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem custas ante a isenção legal. Sem
honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos
demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno
das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de
2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado
Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5084681-03.2024.4.02.5101

510014833308 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5084681-03.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: FELIPE GOMES DUARTE FERREIRA
RECORRENTE: MARIO PEDRO DUARTE FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

A presente **MEDIDA DE URGÊNCIA** foi interposta pela parte autora, buscando a
reforma da decisão proferida pelo Juizado Especial Federal de origem que indeferiu o pedido de
antecipação de tutela para determinar consulta em oncologia.

A decisão de 1a instancia de indeferimento da tutela provisória de urgência foi
mantida (evento 17, DESPADEC1).

Apresentadas contrarrazões, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analizando o processo em 1a instância, verifica-se que o quadro se mantém inalterado
desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional.

O artigo 196 da Constituição Federal obriga o Poder Público a garantir o direito dos cidadãos à saúde, mediante políticas sociais e econômicas. Portanto, é possível a intervenção judicial para garantir este direito ao cidadão, quando houver falha do Estado.

O parecer NAT do evento 9, PARECER1 destes autos originais expõe que:

"Trata-se de Autor com diagnóstico de câncer de próstata de grande volume metastático, forma grave (Evento 1, ANEXO2, Página 13), solicitando o fornecimento de consulta oncológica e tratamento oncológico (Evento 1, INIC1, Página 8).

(...)

Diante do exposto, informa-se que consulta oncológica e tratamento oncológico estão indicados ao manejo da condição clínica do Autor - câncer de próstata de grande volume metastático, forma grave (Evento 1, ANEXO2, Página 13). Além disso, estão cobertos pelo SUS, conforme a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS (SIGTAP), na qual constam: consulta médica em atenção especializada, tratamento clínico de paciente oncológico, tratamento de paciente sob cuidados prolongados por enfermidades oncológicas, sob os seguintes códigos de procedimento: 03.01.01.007-2, 03.04.10.002-1, 03.03.13.006-7, considerando o disposto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES).

(...)

Destaca-se que o Autor é atendido em uma unidade de saúde pertencente ao SUS e habilitada na referida Rede de Alta Complexidade Oncológica, a saber, o Hospital Federal Cardoso Fontes (Evento 1, ANEXO2, Páginas 13 a 17), onde inclusive já foi submetido à orquiectomia bilateral, que caracteriza parte do tratamento oncológico, segundo as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Adenocarcinoma de Próstata do Ministério da Saúde¹. Assim, informa-se que é de sua responsabilidade garantir a continuidade do tratamento oncológico do Autor ou, caso não possa absorver a demanda, deverá encaminhá-lo a uma unidade apta em atendê-lo.

Em consulta à plataforma do Sistema Estadual de Regulação - SER (ANEXO II), foi localizado para o Autor o atendimento de Consulta - Ambulatório 1ª vez - Urologia (Oncologia), CID: Neoplasia maligna da próstata, realizado em: 26/01/2024, no Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF (Rio de Janeiro).

Quanto ao questionamento acerca da possibilidade de risco de dano irreparável, destaca-se que em documento médico mais recente acostado ao processo (24/09/2024) (Evento 1, ANEXO2, Página 13), é informado que o Autor já se encontra em tratamento médico no Hospital Federal Cardoso Fontes, neste momento, aguardando consulta e avaliação pela oncologia clínica e segue em acompanhamento trimestral com a urologia (oncologia). No entanto, seu estado geral é grave. Assim, salienta-se que a demora exacerbada na definição e execução do seguimento oncológico poderá influenciar negativamente no prognóstico em questão.

(...)"

Nestes autos, no evento 13, PET1, o autor informou que **compareceu a consulta, no Hospital Federal Cardoso Fontes, no dia 23/10/2024**, oportunidade em que o médico prescreveu exames de sangue e medicamento para o seu tratamento de saúde.

Afirmou que, até o presente momento, ainda **não obteve êxito em marcar os exames**, em razão da ausência de data e horário disponíveis, como também em obter a medicação no SUS. Acrescentou que a **próxima consulta estava marcada para o dia 06/11/2024**, no mesmo nosocômio. Desta feita, não obstante ter sido realizada a primeira consulta, o tratamento ainda não teve início, ante a indisponibilidade da medicação prescrita e a dificuldade na marcação dos exames indicados pelo médico.

Portanto, conforme informações prestadas pelo NAT e pela parte autora, **o primeiro tratamento iniciou-se com a realização da cirurgia de orquiectomia bilateral, bem como a consulta em oncologia foi realizada em 23/10/2024.**

A alegação de ausência de data e horário para exames e da medicação prescrita não encontra comprovação nestes autos. Não foram anexados documentos e novas informações médicas pra ratificar este pleito. O laudo médico mais recente é apenas aquele de fl. 39 do evento 1, ANEXO2 dos autos de origem.

Com efeito, inexistente informação suficiente para o deferimento da tutela provisória recursal ora vindicada.

Ressalte-se que a DPU poderia ter se valido do seu poder-dever de requisição, recentemente declarado constitucional pelo STF (ADI 6875, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022), para obter todas as informações acima de forma célere e direta. Entretanto, em prejuízo do seu assistido, quedou-se inerte.

Ao cabo, no evento 15, ANEXO2, o autor apresentou comprovante de internação em caráter de emergência no Hospital Federal Cardoso Fontes, unidade apta a prestar todo o atendimento necessário em favor do autor, não havendo indicativo de falha na prestação do serviço de saúde por este nosocômio.

Considerando que o quadro fático se mantém inalterado, reporto-me a decisão anterior proferida neste instrumento, mantendo o indeferimento da tutela.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO**. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019)**. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5084681-03.2024.4.02.5101

510014833306 .V3